

1501639-08.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... o réu negou seu envolvimento com o tráfico. Negou conhecer o acusado.

Semelhante é o depoimento de Albérico Vieira dos Santos.

Com efeito, o tráfico ilícito de drogas praticado pelo réu ficou demonstrado nos autos.

Verifica-se que os depoimentos dos guardas municipais são uníssonos e estão em consonância com o conjunto probatório produzido. Não existe, nos autos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

1ª Vara Criminal

Av. Nove de Julho, 478, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501639-08.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501639-08.2022.8.26.0616 - 776/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2188866/2022 - Delegacia de Polícia de Itaquaquetuba, 26095408 - Delegacia de Polícia de Itaquaquetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vanderlei Alves de Carvalho

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Vistos.

VANDERLEI ALVES DE CARVALHO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 12 de julho de 2022, por volta das 15h57min, na Avenida Duque de Caxias, nº 426, Vila Eureka, nesta comarca de Poá, guardava e trazia com ele, para fim de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 40 porções de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, pesando 80,61g e 62 porções de cocaína, pesando 46,36g.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 68, 80/81).

A denúncia foi recebida em 12 de setembro de 2022 (fls. 82).

O réu foi citado (fls. 101).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes.

O acusado deixou de ser interrogado, pois foi decretada sua revelia. Ao final, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. O acusado postulou a absolvição com base na insuficiência probatória. É o relatório.

DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 1/10, 13/14), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), legitimação (fls. 19), laudo de constatação (fls. 22/25), boletim de ocorrência (fls. 26/29), laudo de exame químico toxicológico (fls. 61/63) e comprovante de depósito (fls. 66).

A autoria, por seu turno, é certa.

Na fase administrativa, o réu permaneceu em silêncio (fls. 8).

Em juízo, o acusado não foi ouvido, porque se tornou revel.

A prova produzida em juízo confirmou a ocorrência dos fatos descritos na denúncia. Felipe dos Ramos Oliveira, guarda municipal, relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento pelo local indicado na denúncia, que é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Informou que viu o réu agachado, mexendo em uma sacola. Narrou que o acusado, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir em poder da sacola, mas foi detido. Explicou que, durante a fuga, o réu caiu e machucou o joelho. Esclareceu que, em nenhum momento da perseguição, perdeu o acusado de vista. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado. Na sacola, foram localizadas porções de maconha e cocaína (mais de cinquenta porções), além de dinheiro (R\$ 100,00). Questionado, o réu negou seu envolvimento com o tráfico. Negou conhecer o acusado.

Semelhante é o depoimento de Albérico Vieira dos Santos.

Com efeito, o tráfico ilícito de drogas praticado pelo réu ficou demonstrado nos autos.

Verifica-se que os depoimentos dos guardas municipais são uníssomos e estão em consonância com o conjunto probatório produzido. Não existe, nos autos, qualquer elemento que infirme as declarações prestadas pelos agentes. Ao contrário, os funcionários que efeturaram a prisão do réu, ouvidos em juízo, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Aliás, toda testemunha, ao depor, presta compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de seus depoimentos até que se comprove cabalmente o contrário.

Este é o entendimento jurisprudencial:

"O simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento (...)" (STF - RHC - Rel. Moreira Alves - JSTF- Lex 125/332).

"Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhe crédito quando dão conta de suas diligências" (TJSP - AC - Rel. Silva Leme - RT 417/94).

Outrossim, a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, embora não demonstrem, por si só, a traficância, induzem à certeza da mercancia em razão da ausência de prova de que o entorpecente era destinado ao seu uso próprio (RT 538/380, 616/280, 618/341).

Além disso, as drogas estavam acondicionadas em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

Importante esclarecer que, no caso em testilha, o acusado estava em situação de flagrância quando foi abordado pelos guardas municipais, pois estava na posse de dinheiro e as drogas encontradas na sacola carregada por ele.

Logo, a atuação dos guardas municipais não era voltada à investigação, mas destinada a efetuar a prisão em flagrante, cuja conduta encontra respaldo no artigo 301 do Código de Processo Penal.

E o dinheiro apreendido é outra circunstância indicativa da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que o acusado não demonstrou a origem lícita de tais valores, ônus esse que lhes competia.

Neste rumo:

“ônus da prova. Outra peculiaridade da lei é a de que há uma inversão do ônus da prova no § 2º do art. 60. Caberá ao acusado demonstrar a origem lícita dos bens e não à acusação a origem ilícita, que fica presumida pelos indícios suficientes” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel; Lei de Drogas Anotada; ed. Saraiva; 1ª edição; 2007; São Paulo; p. 189).

Nesse ponto, importante ressaltar que o réu não comprovou possuir ocupação lícita a justificar a posse do dinheiro.

Portanto, o conjunto probatório coligido (em especial, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão do dinheiro e os depoimentos dos guardas municipais) evidenciou que o réu praticava o tráfico ilícito de drogas.

Por fim, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Primeiro, porque o delito em análise coloca em risco a saúde pública e fomenta a prática de outras infrações penais tão graves como o roubo, o latrocínio e o homicídio.

Segundo, porque o traficante demonstra que possui personalidade mal formada, já que desestrutura inúmeras famílias.

Este é o entendimento jurisprudencial:

“Entorpecente – Tráfico – Pena – Substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inadmissibilidade – Traficante de drogas que, em geral, apresenta personalidade mal formada, mormente pela nocividade decorrente de sua atividade deletéria à sociedade, em especial à juventude – Inteligência do art. 44, III, do CP, com a nova redação dada pela Lei 9.714/98” (RT 772/568). “Pena – Reclusão – Tráfico de drogas – Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade – Incompatibilidade com a condição de traficante (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) – Existência – Recurso não provido neste aspecto.” (Apelação Criminal nº 1.180.451-3/5 – Taubaté – 5ª Câmara da Seção Criminal – Relator Marcos Zanuzzi – 24.4.08 – v.u. – voto nº 15.940).

Necessário destacar que o réu foi preso em poder 40 porções de maconha e 62 de cocaína, drogas essas que poderiam atingir diversos usuários e desestruturar inúmeras famílias, o que revela a gravidade concreta do delito. Assim, tal circunstância impede a aplicação do benefício pleiteado (CP, art. 44, III).

Registra-se, também, que o HC 97256 do STF declarou, de modo incidental, a inconstitucionalidade da proibição da incidência do artigo 44 do Código Penal aos casos de tráfico ilícito de drogas, motivo por que não se aplica ao caso em tela.

Vale salientar, ainda, que o acusado não comprovou ocupação lícita, extraíndo-se, daí, que ele mantinha seu sustento com a atividade ilícita. Bem por isso, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, principalmente por estar ausente o requisito previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

De rigor a condenação do acusado.

Passo a dosar a pena.

Em consonância com as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que, em relação ao tipo de entorpecente, a conduta de quem traz, para fins de tráfico, cocaína e maconha é muito mais grave do que aquele que tem somente maconha em decorrência do efeito devastador causado pela primeira droga, de poder altamente viciante. Assim, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o crime foi praticado durante a pandemia, reconhecida tal situação como calamidade pública pelo Decreto Legislativo 6/2020. Tal agravante deve ser reconhecida (art. 61, inciso II, alínea 'j', CP), sendo prescindível que o agente tenha se valido de uma situação calamitosa para tirar proveito ilícito.

Assim, elevo a sanção em 1/6, totalizando 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 675 dias-multa.

Na terceira fase, não há que falar na incidência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Apesar de não registrar antecedentes criminais, as drogas apreendidas em poder do réu não foram produzidas por ele, a indicar que adquiriu de terceiros, situação indicativa de que estava envolvido com atividades criminosas, o que afasta

o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Por fim, registra-se que o réu não comprovou trabalho lícito, a evidenciar que mantinha seu sustento com a atividade ilícita.

À míngua de informações sobre a situação financeira do réu, estabeleço o dia-multa no patamar mínimo.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, porque o acusado praticou crime equiparado ao hediondo. Salienta-se que tal atividade acarreta malefício à sociedade, tendo relação direta com o aumento da criminalidade, pois é o carro-chefe de delitos gravíssimos como o roubo, o homicídio e o latrocínio. Além do mais, a quantidade e diversidade de drogas apreendidas indicam que o acusado poderia atingir um maior número de usuários, o que revela a concreta gravidade de sua ação. Assim, somente o regime fechado se mostra proporcional e adequado para o início do cumprimento da pena.

Uma vez que o réu, ciente de que deveria comparecer a todos os atos processuais (fls. 52/53), tornou-se revel, descumprindo, assim, uma das condições impostas quando de sua soltura (fls. 37/39, letra a), decreto sua prisão.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar VANDERLEI ALVES DE CARVALHO à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 675 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Expeça-se mandado de prisão.

Declaro a perda do dinheiro apreendido em favor da União nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Custas processuais na forma da lei.

P.I.C.

Poá, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA